

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 452/2536 พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย พูล บัวทองหรือพุ่ม บัว ทอง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56, มาตรา 357 วรรคแรก

ป.วิ.อ. มาตรา 227

อ. เป็นลูกค้านำรถจักรยานยนต์มาซ่อมกับจำเลย จำเลยย่อมจะจำได้ว่ารถจักรยานยนต์ที่ อ. นำมาซ่อม และขายขึ้นส่วนเป็นรถของ อ.หรือไม่การที่อ.นำรถจักรยานยนต์มาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ จำเลยอ้างว่าไม่มีทุนซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนให้ แต่เมื่อ อ. บอกขายขึ้นส่วนอะไหล่ จำเลยกลับมีเงินซื้อ ปกติรถจะต้องมีป้ายทะเบียน แต่ขณะที่ อ. เอารถจักรยานยนต์มาให้จำเลยซ่อมและขายขึ้นส่วน กลับไม่ปรากฏว่ามีป้ายทะเบียน ประกอบกับรถจักรยานยนต์ที่ อ. นำมานั้นขึ้นส่วนยังดีอยู่ไม่น่าที่อ.จะถอดขาย พฤติการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวแสดงว่าจำเลยรู้ว่ารรถจักรยานยนต์ที่ อ. นำมานั้น เป็นรถที่ถูกลักมา จำเลยจึงมีความผิดฐานรับของโจร จำเลยประกอบอาชีพสุจริตตลอดมา ไม่ปรากฏว่าเคยกระทำความผิดอาญามาก่อน การกระทำผิดของจำเลยน่าจะเกิดจากความโลภควรรอการลงโทษจำเลยไว้เพื่อให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไป

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 357,83 และให้จำเลยคืนหรือไ้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนเป็นเงิน32,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก ลงโทษจำคุก 2 ปี ที่โจทก์ขอให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืน เป็นเงิน 32,000 บาท แก่ผู้เสียหายนั้นเห็นว่า จำเลยมีความผิดฐานรับของโจร และทรัพย์สินที่จำเลยรับไว้ผู้เสียหายได้รับคืนไปหมดแล้ว ส่วนทรัพย์สินที่โจทก์ขอให้จำเลยคืน หรือใช้ราคานั้น ไม่ใช่ทรัพย์สินที่ผู้เสียหายสูญเสียไปเนื่องจากการกระทำผิดฐานรับของโจร จึงไม่อาจสั่งให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาตามขอได้ ให้ยกคำขอของโจทก์ส่วนนี้ เสีย สำหรับข้อหาความผิดฐานลักทรัพย์ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยเป็นเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ตั้งอยู่ที่ตลาดห้วยขวาง จำเลยรับซ่อมรถจักรยานยนต์และรับซื้ออะไหล่รถจักรยานยนต์ด้วย นายอารมณมีอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ที่บริเวณหอนาฬิกาตลาดห้วยขวาง นายอารมณเป็นลูกค้านำรถจักรยานยนต์มาซ่อมที่ร้านจำเลย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2532 นายอารมณกับพวก ลักรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปและนำรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปให้จำเลยซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ จำเลยบอกนายอารมณว่าไม่มีทุนซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนให้ นายอารมณจึงบอกขายชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นของกลางไว้ มีปัญหาในชั้นฎีกาว่า จำเลยรับซื้อของกลางไว้โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์หรือไม่ เห็นว่า การที่นายอารมณนำรถจักรยานยนต์มาให้

จำเลยซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ จำเลยบอกนายอารมณฺ์ว่าไม่มีเงินซื้อ แต่เมื่อนายอารมณฺ์บอกขายชิ้นส่วนอะไหล่ จำเลยกลับมีเงินซื้อ นอกจากนี้รถจักรยานยนต์ต้องมีป้ายทะเบียน ขณะที่นายอารมณฺ์นำรถจักรยานยนต์มาให้จำเลยซ่อมและขายชิ้นส่วนกลับไม่ปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ดังกล่าวมีป้ายทะเบียนและที่จำเลยอ้างว่านายอารมณฺ์เป็นลูกค้านำรถจักรยานยนต์มาซ่อมที่ร้านของจำเลย จำเลยย่อมจะจำได้ว่ารถจักรยานยนต์ที่นายอารมณฺ์นำมาซ่อมและขายชิ้นส่วนให้เป็นของนายอารมณฺ์หรือไม่ ประกอบกับรถจักรยานยนต์ที่นายอารมณฺ์นำมานั้น ชิ้นส่วนต่าง ๆ ยังติดอยู่นายอารมณฺ์ไม่น่าจะถอดชิ้นส่วนขายพฤติการณ์ต่าง ๆ ของจำเลยดังกล่าว ศาลฎีกาเชื่อว่าจำเลยรู้อยู่แล้วว่ารถจักรยานยนต์ที่นายอารมณฺ์นำมานั้นเป็นทรัพย์สินที่ถูกลักมา จำเลยจึงต้องมีความผิดฐานรับของโจรแต่เนื่องจากจำเลยประกอบอาชีพโดยสุจริตตลอดมา ไม่ปรากฏว่าเคยกระทำความผิดอาญามาก่อน การกระทำผิดของจำเลยในครั้งนี้น่าจะเกิดจากความโลภ เห็นควรให้รอการลงโทษจำเลยไว้เพื่อให้โอกาสจำเลยได้กลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไป"

พิพากษากลับเป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก จำคุก 2 ปี ปรับ 5,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 คำขออื่นให้ยก

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ